

1511147-83.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alan Sousa Nascimento

Juíza de Direito: Dra. DANIELA FARIA ROMANO

Vistos.

Conforme decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 712.327/SP (pág. 329/335), foi reconhecido o direito do réu à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1511147-83.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511147-83.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alan Sousa Nascimento

Juíza de Direito: Dra. DANIELA FARIA ROMANO

Vistos.

Conforme decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 712.327/SP (pág. 329/335), foi reconhecido o direito do réu à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo determinado a este Juízo a modulação da pena.

Assim, em que pese a condenação tendo transitado em julgado para as partes, refaço a dosimetria, por determinação de superior instância, passando a sentença proferida a pag. 200/203 a ter a seguinte redação in fine:

"O réu é primário e não ostenta antecedentes desabonadores. No entanto, diante da considerável quantidade de entorpecente apreendido, 197 porções individuais de cocaína, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando a confissão espontânea, embora parcial, aplico-lhe a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, e retorno as penas aos patamares mínimos. Não há circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo as penas de dois terços, resultando elas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno ALAN SOUSA NASCIMENTO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Tendo em conta o disposto no inciso I, do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira de prestação de serviços à comunidade por período igual ao da condenação, consignando que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, e a segunda de prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social. Para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

Decreto o perdimento do valor e do veículo apreendidos. Importante consignar que o fato do veículo estar em nome de terceiro não conduz à conclusão de que deve ser excluído da constrição. Cabendo a decretação de seu perdimento, como estabelecido na Lei Federal nº 11.343/06, eventual terceiro prejudicado deverá se voltar contra o sentenciado, através das vias próprias.

Oficie-se ao IIRGD. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE."

Comunique-se imediatamente a VEC competente.

Indaiatuba, 13 de junho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA